

מקור 28

"האומר לשולחו צא הרוג את הנפש הוא חייב ושולחיו פטור". כאן כתוב שולחו אבל קוראים "שלוח" - אבל הפעם השניה שהמילה מוזכרת, שולחיו, אכן מדובר על השולח. מדברים על מאפיונר שיושב מוגן ונותן לעבריין צעיר תחת חסותו פקודה לרצוח. החלק הראשון של המקור משקף את שיטת בית הלל - השליח חייב והשולח פטור. מבחינת ההלכה אנו רואים את השליח כבוגר ואחראי למעשיו. הגמרא אומרת על סמך זה עקרון משפטי - היא אומרת - "אין שליח לדבר עבירה". דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? ברגע שמישהו עשה עבירה, הוא השולח והוא אחראי. הלל אומר - רק את מי שלחץ על ההדק אפשר להאשים ברצח. את השולח אפשר להאשים בכל הדברים מסביב - אבל לא ברצח ולא בהריגה. לעומת זאת, שמאי אומר "משום חגי הנביא, אף שולחו חייב". חגי הוא נביא מסוף תקופת הנביאים, ושמאי משקף את התפישה ההלכתית מאותה תקופה. שמאי אומר שגם השליח וגם השולח חייבים. התפישה הזאת באה ממקום רגשי, לא שכלתני. שמאי לא מנתק את הנוכחות של השולח מהסיטואציה.

מקור 29

עשרת הדברות מופיעות פעמיים. יש שם דיברה אחת שעוסקת בשבת, ויש בה מילה שונה - במקום אחד רואים את המילה זכור, ובמקום השני מוצאים את המילה שמור. חז"ל דנו בהבדלים האלה. כאן אנחנו לוקחים את זה לצד ההלכתי - זכור מייצג את מצוות העשה של השבת, ושמור מייצג את כל מצוות לא תעשה של השבת. מצוות העשה היחידה של שבת היא מצוות הקידוש. שמאי אומר "זכרה עד שלא תבוא ושמרה משתבוא". שמאי החסיד מנסה לחבר את הרגשות, את הרוח של הדברים, את הדתיות עם העולם המשפטי, עם החיים. לשמאי יש פרשנות אחרת לעניין של זכור ושמור - כל זמן שאין שבת - בימות החול - צריך לזכור את השבת, וכשהשבת מגיעה צריך לשמור אותה. איך שמאי יישם את זה? הוא כל הזמן הזכיר את השבת - למשל הלך לשוק כל יום וקנה משהו לשבת. הלל התייחס לדברים בצורה שכלתנית - עשה את הקניות לשבת ביום שישי.

מקום 30

"לא יצא האיש לא בסיף ולא בקשת" - אסור לצאת בשבת עם כלי המשחית האלה - "ואם יצא חייב חטאת". בשבת אסור לטלטל חפצים - מותר ללכת בחוץ רק עם הבגדים והתכשיטים שעליך. "רבי אליעזר אומר - תכשיטין הן לו" - כלומר חרב וקשת הן תכשיטים ולכן מותר לשאת אותם. רבי אליעזר היה שמוטי - הוא ישב בבית הלל אבל הזדהה עם התפישה של בית שמאי. "חכמים" משיבים לו - מבחינת האידיאל האידיאל הוא שנגיע למצב שאין נשק, וכל כלי הנשק יהפכו לכלי עבודה, ולכן כלי נשק הם לגנאי - כי הם מאמללים אנשים. בית המדרש של שמאי שאף לחירות מדינית ורוחנית - לעבודת ה' בתור בני חורין, לא להיות תחת שלטון אחר. בית הלל היו יותר במרכז - הם פחדו יותר, הם לא רצו לסכן את הקיום היהודי בארץ ישראל, והיו מוכנים להתפשר ולחיות תחת שלטון זר אם זה דרוש כדי למנוע חורבן. העם לאט לאט הלך יותר ויותר ימינה, לכיוון בית שמאי, עד שבסופו של דבר המרד פרץ. מבחינת בית שמאי, יהודי שהולך עם חרב וקשת(כאשר הרומאים אסרו על כך) מסמל את היכולת של היהודי להגן על עצמו, להיות בן חורין. התפישה הזו הייתה מספיק חשובה

כדי שיהודים יסתכנו וילכו עם נשק למרות האיסור של הרומאים. לכן רבי אליעזר אומר
שזה נחשב תכשיט ושמותר ללכת עם זה בשבת.
כאן לכאורה בית שמאי מקלים - הם מתירים ללכת בשבת עם משהו שבית הלל מחמירים
בו.